

생성형 AI 시대, 지재권의 역외적용과 데이터주권주의

윤성혜

한국지식재산연구원 법제도연구실 AI혁신정책센터
부연구위원/법학박사



| Contents

I. 논의의 배경	3
II. 생성형 AI 기술의 초국경성과 지재권 보호의 한계	6
III. 생성형 AI 시대의 지재권 역외적용	11
IV. 데이터주권주의 확산과 지재권 적용 방식의 재편	18
V. 시사점 및 결론	25

| 요약

작성자 윤성혜

한국지식재산연구원 법제도연구실 AI혁신정책센터, 부연구위원/법학박사
(shyun@kiip.re.kr)

- 생성형 AI의 초국경적 작동 방식에 따른 지식재산권 속지주의 체계와의 구조적 충돌 발생 가능성
- 지재권 침해 판단의 불확실성에 대응한 역외적용 전략 및 데이터주권주의의 규범화 경향 문제 검토
- AI 기술 발전과 국제 지재권 질서 간의 정합성 확보를 위한 제도 정비 및 글로벌 규범 조율 필요성 검토



I 논의의 배경

생성형 AI 시대 지재권의 역외적용과 데이터주권주의



CHAPTER

I

논의의 배경

① 논의의 배경

● 기술환경 변화와 기존 법체계 간의 괴리

- 생성형 인공지능(Generative AI)은 초대규모 데이터셋을 기반으로 텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 콘텐츠를 생성하며, 그 학습·작동 과정은 전 세계에 분산된 클라우드 기반 인프라를 통해 진행
- 반면, 전통적인 지식재산권(IP) 체계는 속지주의(territoriality)를 기반으로 각국 국내법에 따라 권리의 성립과 효력을 자국 영토 내로 한정¹⁾
- 이로 인해 AI가 생성한 결과물이 특정 국가에서 저작권, 상표권, 특허권 침해에 해당하더라도, 침해 행위의 발생지, 책임 주체, 적용 법률의 판단 기준이 불명확해지는 법적 공백이 발생
- 특히 AI 기술은 학습과 생성, 서비스 제공이 상이한 국가에서 분산적으로 이루어지는 특성을 지니기 때문에 기존의 속지주의적 권리 구조와 구조적 충돌을 일으킴

● 데이터주권주의의 대두와 지식재산권 충돌

- AI 학습에 필요한 대규모 데이터가 국가 간 경계를 넘어 이동하면서, 각국은 자국민의 개인정보, 산업정보, 창작 기반 데이터를 자국의 통제하에 두려는 ‘데이터주권주의(data sovereignty)’ 강화
- 데이터주권주의는 개인정보보호 차원을 넘어, AI가 활용하는 모든 형태의 데이터*를 포함하며, 디지털 자산에 대한 국가의 규제권·해석권·처벌권을 주장하는 방향으로 확장되고 있음
- * 창작물 기반 정보, 산업데이터, 기술정보 등
- 이로 인해 다음과 같은 순환적 구조가 나타남
 - AI 기술 발전 → 데이터의 초국경 이동 → 데이터 통제 강화(데이터주권주의) → 지재권 침해 우려 증대 → 자국 법의 역외 적용 시도
- 이러한 흐름 속에서 지재권 분쟁은 단순한 법률 문제를 넘어, 기술·정치·국제법이 교차하는 복합적 현상으로 진화하고 있음

② 문제의식

- 본 보고서는 생성형 AI 시대에 등장한 법적 충돌 구조 중에서도, **지식재산권의 역외적용(extraterritoriality)** 문제와 **데이터주권주의와의 교차 관계**에 초점을 맞춤
 - 지재권 보호와 국가의 데이터 통제 권한 간의 상호작용이 실제 역외적용의 정당화 논리 및 규범 충돌에 어떤 영향을 미치는지를 분석하고자 함

1) Mattias Rättzén, “Location is all you need: Copyright extraterritoriality and where to train your AI”, The Columbia Science & Technology Law Review, Vol.XXVI, 2024.

- 다만, 상표권과 특허권은 현재로서는 AI 학습·생성 과정과 직접적 연관성이 크지 않으나, 상표권은 AI 기반 마케팅 콘텐츠 생성에 따른 식별자 오남용 가능성과 관련되며, 특허권은 기술 정보의 비의도적 유출 또는 AI 생성 발명 관련 논의와 연결될 수 있음
- 이하에서는 지재권 보호와 데이터 통제 권한의 충돌이라는 구체적 쟁점을 중심으로 문제를 제한하고,
- 제2장에서는 AI 기술의 초국경성과 지재권 속지주의 체계 간의 충돌을 다루며, 제3장에서는 지식재산권의 역외적용 가능성과 법적 근거를, 제4장에서는 데이터주권주의가 지재권에 미치는 구조적 영향을 분석

II

생성형 AI 기술의 초국경성과 지재산권 보호의 한계

생성형 AI 시대 지재산권의 역외적용과 데이터주권주의

CHAPTER
II생성형 AI 기술의 초국경성과
지재산 보호의 한계

① 초국경적 기술 구조와 법적 불확실성의 확대

● AI 기술의 글로벌 작동 방식과 법 적용의 불확실성

- 생성형 인공지능은 전 세계에서 수집된 데이터를 기반으로 학습하고, 텍스트·이미지·음악·영상 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성함
 - 이러한 AI 기술은 데이터 수집, 모델 학습, 알고리즘 설계, 서비스 제공 등이 국경을 초월하여 이루어지는 구조를 갖고 있으며, GPT, Stable Diffusion 등 주요 모델은 글로벌 클라우드 인프라를 통해 운영
 - 이처럼 시스템의 구성 요소가 국가별로 분산되어 존재하는 경우, 법적 책임 소재나 관할권을 단일 국가의 법률로 판단하기 어렵게 만듦
- 이러한 구조는 지식재산권 전반에 걸쳐 새로운 침해 판단의 불확실성 야기
 - 예컨대, AI가 저작권 보호 대상인 콘텐츠를 무단 학습하거나 생성한 경우, 해당 콘텐츠가 어떤 국가의 법으로 보호받을 수 있는지 불분명해짐
 - 마찬가지로, AI가 생성한 **마케팅 이미지나 제품 설명이 특정 국가의 등록 상표를 포함하거나 유사한 경우, 이는 해당 국가의 소비자에게 도달하는 유통 경로에 따라 상표권 침해로 간주될 수 있음²⁾**
 - 문제는 콘텐츠 생성은 A국, 유통은 B국, 소비자는 C국에 위치하는 식의 구조가 일반화되면서, **침해 발생지와 법적용지 간의 경계가 무너지고 있다는 점**
- 결과적으로 AI 기술은 **국가별 등록과 속지주의에 기반한 기존 지재산 체계와 구조적으로 충돌**하게 되며, 이는 향후 **지식재산권의 역외적용 필요성**을 정당화하는 기반이 되고 있음

● 속지주의 원칙과 AI 기술의 구조적 충돌

- 지식재산권은 전통적으로 속지주의 원칙에 따라 각국의 국내법에 의해 성립되며, 그 효력은 해당 국가의 영토 내로 제한
 - 특허는 각국의 심사를 통해 등록되어야 효력을 가지며, 상표권 역시 각국에서 등록된 구체적인 표지에 대해서만 보호³⁾
 - 저작권은 창작과 동시에 자동으로 발생하나, 보호 범위와 예외 조항은 국가마다 다르기 때문에 실질적으로 속지주의 체계에 포함
- 그러나 생성형 AI 기술은 이러한 속지주의의 전제와 정면으로 충돌
 - 예를 들어, AI가 일본에서 TDM(텍스트·데이터 마이닝) 예외 조항에 따라 자유롭게 학습하여 생성한 콘텐츠가 미국, 유럽에서 서비스될 경우, 해당 행위가 저작권 침해로 간주될 가능성이 있음
 - 즉, 동일한 AI 학습 및 콘텐츠 생성 행위라도, 각국의 저작권법 해석에 따라 합법 또는 위법의 여부가 달라짐

2) Mattias Rättzén(2024), 앞의 보고서.

3) Noëlle Pearson, "Territoriality of trade mark rights and the global nature of the internet - something brands need to accept", M&C, 2021, <https://www.marks-clerk.com/insights/latest-insights/102ju6c-territoriality-of-trade-mark-rights-and-the-global-nature-of-the-internet-something-brands-need-to-accept/>.

- 특허권 역시 유사한 문제를 겪고 있음
 - 미국 연방대법원은 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* (2007) 판결에서 미국 특허의 역외적용을 원칙적으로 부정하였고*,⁴⁾ *Cardiac Pacemakers Inc. v. St. Jude Medical Inc.* (2009)에서도 해외 구성요소의 조합에 대한 방법 특허 침해 책임을 인정하지 않았음⁵⁾
 - * “특허법의 일반적 원칙은 역외에는 미치지 않으며, 미국 특허를 받은 제품 또는 방법이라 하더라도, 그 제품이 외국에서 제조·판매되거나 그 방법이 외국에서 실시되면 침해가 아니다”라고 판시⁶⁾
 - 그러나 AI 시스템은 알고리즘 설계(독일), 데이터 학습(싱가포르), 서비스 제공(한국) 등으로 분산된 형태를 띠기 때문에, 각 구성요소의 결합이 하나의 발명을 구현할 경우라도 단일국가의 특허법으로 판단하는 데 구조적 한계가 발생
- 상표권의 경우에는 AI가 생성한 콘텐츠 자체가 상품이 되고, 해당 콘텐츠 내에 해당 상품을 식별하는 표지가 포함되어 플랫폼을 통해 특정 국가의 소비자에게 도달하면 소비 대상 국가에서 상표 침해로 인식될 수 있음
 - 이때 AI 시스템의 생성 서버와 유통 경로, 사용자 접속지가 모두 분리되어 있다면, 어느 국가의 상표법을 적용할 수 있는지 불명확해지는 것임
- 이처럼 AI 기술의 초국경성은 지재산의 속지주의 원칙에 기반한 침해 판단 체계와 충돌하며, 향후 법적 관할권의 중첩 또는 공백이라는 구조적 문제를 심화시키고 있음

● 분산형 기술 인프라와 관할권 회피 전략

- 생성형 AI는 글로벌 클라우드 인프라를 기반으로 학습·운영·서비스가 이루어지며, 각 기술 구성요소는 국가별로 분산된 형태로 존재
 - 이와 같은 분산형 인프라는 AI 개발자가 규제가 상대적으로 느슨한 국가에서 학습을 수행하고, 결과물은 다른 국가에서 서비스하는 방식의 **관할 회피 전략**을 가능케 함
 - 예컨대, OpenAI는 인도 ANI v. OpenAI(2025) 사건에서 “자사 학습 서버는 인도 외부에 위치하므로 인도법 적용은 불가하다”고 주장⁷⁾
 - 이처럼 물리적 서버 위치를 기반으로 관할권 적용을 회피하는 전략은 법적 공백을 일으키며, 기술의 초국경성과 법적 속지주의의 충돌을 실증적으로 보여줌

4) *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007). Wilmerhale, “Microsoft v. AT&T - US Patents Rarely Reach Abroad”, 2007, <https://www.wilmerhale.com/en/insights/publications/microsoft-v-atandt-us-patents-rarely-reach-abroad-may-17-2007>.

5) *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.*, 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009) (en banc). United States Court of Appeals for the Federal Circuit, *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.*, 2007, <https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1296.pdf>; Evan Kubota, *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical: Federal Circuit Overturns Earlier Decision and Holds No Liability for Exporting Components of Method Patents*, Harvard Journal of Law & Technology, 2009; Charles Kotuby, *Narrowing the Extraterritorial Reach of U.S. Patent Laws: Cardiac Pacemakers Inc. v. St. Jude Medical Inc.*, Conflict of Laws.net, 2009, <https://conflictoflaws.net/2009/narrowing-the-extraterritorial-reach-of-u-s-patent-laws-cardiac-pacemakers-inc-v-st-jude-medical-inc/>.

6) James B. Lampert, “Microsoft v. AT&T - US Patents Rarely Reach Abroad”, WilmerHale, 2007, <https://www.wilmerhale.com/en/insights/publications/microsoft-v-atandt-us-patents-rarely-reach-abroad-may-17-2007>.

7) *ANI Media Pvt Ltd v OpenAI Inc & Anr CS(COMM) 1028/2024 (High Court of Delhi 2024)*. Aklovy Panwar, “Generative AI and Copyright Issues Globally: ANI Media v OpenAI, Tech Policy.press, 2025, <https://www.techpolicy.press/generative-ai-and-copyright-issues-globally-ani-media-v-openai/>.

- 특허권 측면에서는 AI가 다국적 환경에서 병렬적으로 구현된 기술을 통해 발명을 실현하는 경우, 어느 국가의 특허를 침해했는지 판단하기 어려워짐
 - 각 구성요소가 여러 국가에 흩어져 있는 경우, 단일국가의 특허법으로 구성 전체를 규율하기에는 한계가 명확함
- 상표권과 관련해서는, AI가 생성한 마케팅 콘텐츠나 제품 설명이 특정 상표를 무단 활용하거나 유사한 식별 표지를 포함하고 있는 경우, AI가 생성한 콘텐츠에 해당 콘텐츠를 식별하는 표지가 포함되어 있는 경우 등에는 해당 콘텐츠가 유통되는 플랫폼이나 사용자의 국가에서 침해가 성립할 수 있음
 - 그러나 생성 주체와 유통 채널, 소비자가 각각 다른 국가에 존재하는 경우, 어느 법을 적용할지 판단하는 데 있어 혼란이 불가피
- 저작권의 경우에는, AI 학습이 이루어진 국가에서는 저작권 침해가 성립되지 않더라도, 서비스가 제공되는 국가에서는 저작권 위반으로 간주될 수 있음
 - 이는 AI 개발자가 특정 국가의 예외 규정을 악용하여 글로벌 서비스에 활용하는 규제 차이* 전략으로 이어질 수 있음
 - * 규제차익(Regulatory Arbitrage)은 각국의 규제 강도 차이를 이용하여 상대적으로 규제가 약한 국가에서 활동하거나 거래를 진행함으로써 법적 책임이나 비용을 최소화하는 전략을 의미. 예를 들면, AI 학습 데이터 관련 규제가 엄격한 EU에서는 특정 데이터를 수집하거나 학습에 사용하는 것이 불법이지만, 싱가포르나 인도 등 규제가 느슨한 지역에서는 동일한 행위가 합법적일 수 있음. AI 기술의 글로벌 확산에 따라 그 빈도가 더욱 높아지고 있음⁸⁾
- 이처럼 분산된 기술 인프라와 관할권 회피 전략은 속지주의 법리에 기반한 기존 지식재산권 체계의 실효성을 약화시키며, 궁극적으로 국제적인 규범 조정 필요성을 고조시키는 배경이 됨

② AI 기술 확산에 따른 지재산권 속지주의의 적용 한계

● 전통적 지식재산권 체계의 적용 한계

- 지식재산권은 국가별로 독립된 등록과 보호 체계를 갖추고 있으며, 권리의 발생과 효력은 해당 국가의 영토 안에서만 미치나 AI 기술은 학습, 생성, 유통, 서비스 제공이 복수 국가에 걸쳐 이루어지므로, 권리 침해 여부의 판단 기준이 불명확해짐
- 이러한 문제는 기존 속지주의에 기초한 침해 판단 체계가 AI 기술의 작동 방식에 부합하지 않음을 드러냄

● 법적 비대칭성과 분쟁의 심화

- AI 학습이나 생성물이 한 국가에서는 합법이지만, 다른 국가에서는 저작권이나 특허권 침해로 간주하는 상황이 빈번히 발생할 수 있음
 - 예를 들어, 일본은 TDM(Text and Data Mining)에 대해 폭넓은 저작권 예외를 인정하지만, EU는 권리자의 명시적 거부(opt-out)이 있을 경우 학습을 금지*함
 - * EU CDSM Directive 제4조 3항
- 이러한 국가 간 법제의 불균형은 AI 개발 기업에게 규제 회피의 여지를 제공함과 동시에, 분쟁 발생 시 권리자 보호의 실효성을 떨어뜨림

8) Filippo Lancieri, Laura Edelson, Stefan Bechtold, "AI Regulation: Competition, Arbitrage and Regulatory Capture", ETH Library Working Paper, 2024, https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/708626/CLE_WP_2024_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

● 제도적 대응: 역외적용과 데이터주권주의

- 이러한 한계를 극복하기 위해, 일부 국가는 자국의 지재권을 보호하기 위한 역외적용(extraterritoriality) 전략을 활용하고 있음
 - 역외적용은 외국에서 발생한 침해 행위에도 자국의 법을 적용하려는 시도로, 3장에서 다룰 구체적인 판례 분석을 통해 그 법적 정당성이 검토됨
- 한편, 다른 국가는 AI 학습과 생성이 자국민의 데이터 또는 창작물에 기반한 경우, 해당 데이터를 보호하기 위해 데이터주권주의를 내세움
 - 이는 단순한 개인정보 보호를 넘어, 자국의 디지털 자산 전반에 대해 규제권을 행사하려는 전략으로, 4장에서 그 제도적 기반과 지재산과의 연결성을 분석

● AI 시대를 위한 법적 정합성 확보의 과제

- AI의 글로벌 작동 방식에 대응하기 위해, 속지주의의 원칙을 절대적인 것으로 고수하기보다는, 기술의 현실에 부합하는 새로운 법적 틀이 필요
- 특히, 데이터의 기원, 활용 방식, 대상 국가의 법제도 간의 정합성을 고려한 국제 규범 조율이 중요하며, 이는 단순히 한 국가의 역외적용만으로 해결될 수 없는 복합적 과제
- 궁극적으로, AI 기술의 확산에 따라 지식재산권 체계의 구조적 전환과 글로벌 협력 체제 구축이 요구됨



Ⅲ 생성형 AI 시대의 지재산 역외적용

생성형 AI 시대 지재산의 역외적용과 데이터주권주의



CHAPTER

II

생성형 AI 시대의 지재산 역외적용

① 특허 보호의 경계: AI 기술과 역외적용의 한계

● 속지주의 원칙에 따른 특허권의 역외적용 한계

- (특허권의 속지주의 원칙) 특허권은 국가 별로 각각 등록하여 발생하며, 하나의 국가에 등록된 특허권의 효력은 원칙적으로 자국 내에서 발생한 침해 행위에 대해서만 효력을 가지며, **해외에서 이루어진 기술 조합이나 구현에는 적용되지 않음**
- 이에 따라 기술의 실현이 국외에서 이루어진 경우, 해당 국가의 특허권만으로는 침해를 주장하기 어려움

- *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* 사건*은 이를 가장 명확히 보여줌⁹⁾

* 본 사건은 AI 기술 자체와 관련하여 발생한 문제는 아니지만, 디지털 기술이 무형적 형태로 국경을 넘어 전송·복제되어 해외에서 구현되는 구조에 대한 법적 판단이라는 점에서, 오늘날 AI 시스템의 글로벌 작동 방식과 특허권의 역외적용 가능성에 대한 중요한 선행 사례로 볼 수 있음

- 미국 연방대법원은 미국에서 개발된 소프트웨어의 마스터 복사본이 해외에서 복제·설치된 경우, 이는 미국에서 '공급된 것'으로 볼 수 없어 특허 침해로 인정할 수 없다고 판단
- (미국 특허법 제271조(f)*해석의 한계) 이 판례는 **특허 보호의 효력이 미국 영토를 벗어난 기술 조합에까지 미치지 않는다**는 점을 분명히 했으며, 기술적 구성 요소가 국외에서 조합될 경우 침해를 주장하기 어려운 구조적 한계를 보여줌

* 미국 내에서 제조된 구성요소를 해외로 수출하여 특허발명을 해외에서 조합하거나 완성하였다 하더라도, 구성요소가 상당 부분이거나 특별 제작된 것, 그리고 이를 특허 침해 목적으로 한 결합으로 유도하거나 의도할 때는 미국 특허 침해로 간주할 수 있도록 규정

● AI 기술의 초국경적 구조와 특허권 역외적용의 충돌

- 현행 특허법의 법적 구조는 기술의 구현과 침해 판단이 명확한 지리적 경계를 전제로 하고 있다는 점에서 오늘날 AI 기술의 작동 방식과 충돌할 수 있음
- AI는 단일 서버나 국가에 국한되지 않고, 클라우드, 분산 서버, 글로벌 데이터센터 등 초국경적 인프라를 기반으로 작동
 - 이러한 기술은 하나의 기능을 구현하기 위해 복수 국가의 인프라를 동시에 활용하며, 모델 학습과 실행 과정이 서로 다른 물리적 위치에서 이루어짐
- 이로 인해 기술이 어느 국가에서 실현되었는지를 특정하기 어렵고, 침해 행위의 발생지를 판단하는 데에도 불확실성이 존재하게 됨
 - 예컨대, 미국 특허로 보호되는 AI 기반 기술이 해외에서 조합·활용되어 글로벌 서비스를 제공하는 경우, 현행 미국 특허법 체계 내에서는 침해를 입증하거나 법적 책임을 묻는 데 구조적 제약이 따름*

* AI 그 자체는 법적으로 '발명'으로 인정되지 않을 수 있으나, AI 시스템의 알고리즘, 모델 설계, 구현 방식 등은 일정한 기술적 요건을 충족하는 경우 '기술적 발명'으로 간주되어 특허 보호를 받을 수 있음. 이는 본 절에서 논의하는 특허권의 역외적용 판단의 전제가 됨

9) *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007).

- 이는 AI 기술의 글로벌 작동 특성과 특허권의 속지주의 원칙 사이의 괴리를 드러내며, 특허의 역외 적용 범위에 대한 법적 해석과 제도적 보완이 요구되는 배경이 됨

● 특허권 역외적용에 대한 국가별 대응과 제도적 시사점

- 특허법의 제도적 공백에 대응하려는 시도로, 일부 국가에서는 **기술 구조의 변화에 부응하는 새로운 해석 방향**이 제시되기도 함
 - 일본 지식재산고등법원은 2023년 판결에서, 해외 서버와 연동되는 시스템이 일본 내 단말기에서 활용된 경우에도 **일본 특허권의 침해가 성립**할 수 있다고 판단하였음¹⁰⁾
 - 이 판례는 기술의 국경 초월적 특성을 고려하여, 특허권의 적용 범위를 유연하게 확장한 사례로 평가됨
- 궁극적으로, **AI 기술의 확산은 기술 실현 방식 자체가 국경을 초월**하는 구조를 띠고 있음을 의미하며, 이에 따라 기존 특허 제도의 **속지적 전제는 재검토**되어야 함
 - 향후에는 각국 특허법의 해석 조율과 국제 규범의 정비를 통해, 디지털 기술 환경에 적합한 특허 보호 체계를 구축하는 것이 주요 과제가 될 것임

② 상표권의 국경을 넘는 도전: AI 시대의 역외적용 쟁점

● 속지주의 원칙에 따른 상표권의 역외적용 한계

- 상표권은 기본적으로 등록된 국가 내에서만 효력을 가지는 속지주의 원칙에 따름
 - 그러나 글로벌 전자상거래의 확산과 AI 기술의 도입은, 특정 국가에서 생성되거나 사용된 콘텐츠에 상표로서의 식별표지가 포함되어 있는 경우, 다른 국가의 상표권을 침해할 수 있는 상황을 만들어 내고 있음
- 특히 AI를 기반으로 생성된 콘텐츠에 기존 상표와 유사한 로고나 이미지 등이 포함되어 다양한 국가의 사용자에게 서비스되거나 상업적으로 사용되면, 상표 침해의 성립 여부뿐 아니라 **어느 국가의 상표법이 적용될 수 있는지, 즉 상표권의 역외적용이 가능한가**라는 문제가 제기됨

● AI 생성물의 활용과 상표권 역외적용 판단의 복잡성

- AI 기술의 특성상, 생성물의 생성지와 사용지가 다를 수 있고, 그 유통 경로가 글로벌하게 분산되어 있음
- 예를 들어, 미국에서 개발된 AI 모델이 생성한 콘텐츠에 상표의 기능을 하는 이미지가 포함되어 유럽의 온라인 플랫폼을 통해 소비자에게 판매되는 경우, 상표 침해 판단은 단순히 이미지의 유사성 여부만이 아니라, **그 생성·사용 행위가 어느 국가의 상표권 효력 범위에 속하는가**에 따라 달라짐
- 이러한 구조에서는 침해 행위의 '장소'가 명확하지 않고, 생성자·사용자·유통 플랫폼 사이의 책임 귀속도 분산되기 때문에, 특정 국가 상표권의 적용 여부를 판단하는 것이 쉽지 않음
 - 즉, 상표 침해가 발생했다 하더라도, 해당 국가의 상표법을 적용할 수 있는 '관할 연결고리'를 어떻게 인정할 것인지가 핵심 쟁점이 됨

10) 令和4年（ネ）第10046号. 지식재산고등법원(대합의체) 판결에서, 해외 서버와 연동되는 시스템이라 하더라도 그 작동이 일본 내 단말기에서 이뤄지면 “특허법 제2조 3항 1호” 상의 ‘생산’에 해당한다고 판단해 침해를 인정.

● 상표권 역외적용의 인정기준: *Lifestyle v. Amazon* 판례의 함의

- *Lifestyle Equities CV v. Amazon* (2022) 사건은 상표법의 역외적용 가능성을 보여주는 대표적 사례임¹¹⁾
- 이 사건에서 영국 BHPIC 상표권자는, Amazon.com이 자사 상표를 침해했다며 영국 법원에 소송 제기
- 초기에는 Amazon이 미국 기업이고, 플랫폼 운영 중심이 미국이라는 이유로 침해가 인정되지 않았으나, 항소심과 대법원은 Amazon이 **파운드화 결제, 영국 직배송, 영국 소비자 대상 광고** 등을 통해 **영국 시장을 명시적으로 표적화*** 했다고 보고, 영국 상표법의 적용을 인정하였음
- * 표적화(targeting)는 온라인 서비스 제공자가 특정 국가의 소비자를 명확히 대상으로 하였는지 여부를 판단하는 개념으로, 상표법의 역외적용이나 관할권 판단에서 중요한 요소로 작용함. 주로 해당 국가 통화로 결제 가능 여부, 현지어 사용, 직배송 서비스 제공, 현지 광고나 마케팅 활동의 존재 등을 종합적으로 고려해 판단되며, 단순한 웹사이트 접근 가능성과는 구별되는 적극적 시장 겨냥 행위로 간주됨. 해당 개념은 EU, 영국, 미국 등의 상표법에 명시적으로 규정되어 있지는 않지만, 관련 판례를 통해 법적 효력을 인정받는 기준으로 확립되어 있음
- 이 판례는 AI 생성물이 특정 국가 소비자를 대상으로 상업적으로 활용될 경우, 설령 생성지가 해외일지라도 **그 사용 행위가 해당 국가 상표법의 적용 대상이 될 수 있다는 점**을 보여줌¹²⁾
- 특히 AI 모델이 자동 생성한 콘텐츠에 상표로서의 이미지가 포함된 경우라도, 이를 플랫폼을 통해 해외 소비자에게 전달하는 방식이 “표적화된 상표 사용”으로 간주될 수 있다는 점에서 중요한 시사점을 제공함

● AI 시대 상표권 역외적용의 해석 방향과 제도적 과제

- AI가 생성한 콘텐츠에 상표로서의 이미지가 포함되어 특정 국가에서 사용되었을 때, 해당 국가 상표법이 적용될 수 있는지, 나아가 역외적용이 정당화될 수 있는지를 판단하기 위해서는 보다 정교한 법적 기준이 필요함
- 기존 상표법은 ‘사용지’와 ‘등록지’ 사이의 괴리를 충분히 해소하지 못하며, AI 기술 환경에서는 **생성·사용·유통 행위가 모두 서로 다른 국가에 걸쳐 발생**할 수 있다는 점에서 더욱 복잡한 문제 야기
- 이러한 현실에 대응하기 위해, 각국은 AI 생성 콘텐츠에 의한 상표 침해 가능성에 대비한 **관할 판단 기준의 명확화, 등록 제도의 확장, 글로벌 유통 플랫폼에 대한 책임 원칙 정립** 등의 제도 정비가 요구됨

11) *Lifestyle Equities CV v. Amazon UK Ltd* [2022] EWCA Civ 1539. Novagraaf, “Lifestyle v Amazon: A milestone for online cross-border trademark infringement”, 2024, <https://www.novagraaf.com/en/insights/lifestyle-v-amazon-milestone-online-cross-border-trademark-infringement>.

12) *Steele v. Bulova* (미 대법원, 1952) 판결에서도 미국 상표법(Lanham Act) 제1114조 1항 (a)는 상표권 침해 및 부정경쟁 행위에 대한 민사 책임을 규정하고 있는데, 본 판결에서 미국 외에서의 상표 사용이라도 미국에 상당한 영향이 있고 미국인 피고가 개입되는 등에는 적용 가능하다고 판시. Wilmerhale, “Supreme Court Decides Extraterritorial Reach of the Lanham Act”, 2023, <https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20230706-supreme-court-decides-extraterritorial-reach-of-the-lanham-act>. 하지만 미국에서의 이러한 흐름은 2023년 연방대법원은 *Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l* 판결에서 “상표법상 상표 침해 책임은 ‘미국 내 상표의 사용’에만 적용된다”고 명확히 하면서 역외적용 제한으로 전환되고 있음. *Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.*, 600 U.S. __ (2023). Morrison Foerster, “U.S. Supreme Court Eliminates Extraterritorial Applications of the Lanham Act”, 2023, <https://www.mofo.com/resources/insights/230706-us-supreme-court-eliminates-extraterritorial-applications-lanham-act>.

3 경계를 넘는 창작물: AI 시대의 저작권 충돌과 역외적용

● AI 생성물과 속지주의 충돌: 보호 공백과 책임 귀속의 불명확성

- 전통적으로 저작권은 인간의 창작물을 보호 대상으로 하며, 각국의 법률에 따라 자국 내에서만 효력을 미치는 속지주의 원칙에 기반함¹³⁾
- 그러나 **생성형 AI**는 인간의 개입 없이 텍스트, 이미지, 음악 등 **다양한 콘텐츠를 생성**하며, 이러한 결과물은 **디지털 플랫폼을 통해 전 세계로 유통**됨
- 이에 따라 **AI 생성물은 법적 보호 여부가 불확실하고, 각국의 저작권 해석도 상이**함
 - 예컨대, 한국, 그리고 미국, 영국은 AI 단독 생성물에 대해 저작권 등록을 인정하지 않으며, 일부 국가는 제한적 보호를 허용하지만 그 적용 범위는 분명하지 않음¹⁴⁾
 - 이로 인해 보호 공백이 발생하며, 생성자·사용자·유통자 간 책임 귀속 문제도 명확하지 않아, 역외적으로 저작권 침해 책임을 묻기 어려운 상황이 빈번히 발생함

● AI 학습과 생성과정에서의 저작권 침해와 관할권 충돌

- AI 기술은 기존 저작물을 대규모로 학습하여 새로운 콘텐츠를 생성하는데, 이 과정에서 **무단 복제된 저작물이 학습에 포함**될 가능성이 높음
- 이는 침해 의도가 없는 **‘비의도적 침해’**를 야기하며, 생성된 결과물이 원저작물과 유사한 경우 법적 판단이 복잡해짐
 - 2023년 *뉴욕타임스 v. OpenAI* 사건에서는 뉴욕타임스가 유료 구독 기사가 학습 데이터로 사용되었음을 문제 삼아 침해를 주장했고, OpenAI는 공정 이용(fair use) 항변과 함께 **서버가 미국 외부에 있음을 들어 관할권 부인**을 시도했음¹⁵⁾
 - 유사하게 *Getty Images v. Stability AI* 사건에서는 Stability AI가 영국 외부에서 모델을 학습시켰음을 근거로 **영국 저작권법의 적용을 부정**하였음¹⁶⁾
- 이들 사례는 AI 학습과정이 초국경적으로 이루어지며, 생성물은 또 다른 국가에서 사용된다는 점에서 **저작권 침해 판단 및 관할권 적용의 복잡성**을 단적으로 보여줌

13) Aklovya Panwar(2025), 앞의 보고서.

14) *The New York Times Co. v. Microsoft Corp., et al., Case No. 1:23-cv-11195 (S.D.N.Y. Dec. 2023)*. The Prompt Engineering Institute, “US Copyright Office Declares AI-Generated Works Ineligible for Copyright, Without Human Involvement”, 2025, <https://promptengineering.org/us-copyright-office-declares-ai-generated-works-ineligible-for-copyright-without-human-involvement>; A&O Shearman, “Ownership of AI-generated content in the UK”, 2024, <https://www.aoshearman.com/en/insights/ownership-of-ai-generated-content-in-the-uk>.

15) Md Sabeeh Ahmad, “The Beginning of AI-Copyright Litigation in India?: ANI vs OpenAI in DHC Tomorrow”, 2024, <https://spicyip.com/2024/11/the-beginning-of-ai-copyright-litigation-in-india-ani-vs-openai-in-dhc-tomorrow.html>.

16) *Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., Case No. 1:23-cv-00135 (D. Del. 2023)*. BRODIES, “Getty Images v Stability AI – permission for a representative claim refused”, 2025, <https://brodies.com/insights/ip-technology-and-data/getty-images-v-stability-ai-permission-for-a-representative-claim-refused/#page=1>.

● 국제 규범과의 충돌 및 제도적 대응: TRIPS와 EU 법률의 역외적용 시도

- AI 기술이 발전함에 따라, 각국은 AI 모델의 성능을 높이기 위한 학습 데이터 확보의 중요성이 커짐에 따라 일본* 등 일부 국가는 **텍스트·데이터 마이닝(Text and Data Mining, TDM)을 저작권 침해의 예외로 허용**하는 입법 추진
 - * 일본은 가장 넓은 TDM 예외 인정 국가로 2018년 저작권법 제30조의4 개정을 통해 영리·비영리를 불문하고, 정보 분석을 목적으로 한 복제·변형·이용을 전면적으로 허용함. 이에 따라, AI 학습 목적의 TDM이 사전 허락 없이 가능
- 이는 AI 기술 경쟁력 확보를 위한 정책적 고려에서 비롯된 것으로, 일정한 조건 하에 저작물의 비허락 학습을 허용함으로써 AI 생태계의 발전을 도모하려는 목적임
- 그러나 이러한 **예외 입법**은 국제 지식재산권 규범, 특히 **WTO/TRIPS 협정과의 충돌** 가능성을 내포하고 있음
 - TRIPS 협정 제13조는 저작권 예외를 “특정한 특별한 경우(special cases)”로 한정하고, 정당한 이용(fair use)을 부당하게 침해하지 않아야 한다고 명시
 - 이에 따라, AI 학습을 위한 광범위한 TDM 예외가 이러한 요건을 충족하는지 여부가 주요한 법적 쟁점으로 부상하고 있음
- 국제 규범과의 불일치를 해결하기 위한 대응으로 유럽연합(EU)은 보다 명확한 규범을 제시함
 - 2024년 제정된 「인공지능법(AI Act)」은 EU **외부에서 학습된 AI 모델이라 하더라도 EU 시장에서 제공되는 경우**, 해당 모델의 학습 방식이 **EU 저작권 규범을 우회하지 않아야 한다**는 원칙*을 제시함
 - * AI Act의 서문 제106항 “AI 모델이 EU 시장에 출시되는 경우, 그 모델이 EU 밖에서 수행된 TDM에 의해 개발되었다 하더라도 EU 저작권법을 회피하지 않도록 해야 한다.”고 규정하고 있음. 해당 규정은 2019년 「디지털단일시장저작권지침(CDSM Directive)」의 연장선에서 이해할 수 있음. 이 지침은 공익 연구 목적 등에서의 TDM을 예외로 허용하되, 저작권자가 이를 명시적으로 거부(opt-out)할 수 있는 권리를 부여함. 이는 저작권법상 드물게 등장한 역외적용적 접근 방식임
 - 이 조항은 EU 외부의 AI 개발자나 서비스 제공자에게도, 모델 개발 과정에서 EU 저작권자의 opt-out 의사를 존중할 것을 사실상 요구하며, 실질적으로는 **역외적 저작권 준수 의무를 부과하는 효과**를 가짐
 - 이러한 규범은 EU 시장에서의 공정 경쟁과 저작권 보호를 정당화 근거로 삼고 있지만, 타국에서 적법하게 이루어진 학습행위에 대해 소급적으로 책임을 추궁할 수 있다는 점에서 법적 충돌과 국제적 마찰 가능성도 내포함
- 결국 AI 시대의 저작권 규율은 개별 국가의 입법을 넘어, 국제적 조율과 공통 기준 마련이 불가피한 과제
 - 따라서 AI 기술의 초국경성과 기존 저작권 체계의 불일치 문제를 해소하기 위해, 국제지재법과 저작권법 간의 조율, 그리고 글로벌 기준 정립이 긴요한 과제로 부상하고 있음

● AI 시대 저작권 보호체계의 현대화 필요성

- 결국 생성형 AI의 확산은 저작권 체계에 복합적인 도전을 제기하고있으며, 이는 단순히 보호 범위 문제에 그치지 않고, **침해 판단, 관할권 충돌, 책임 귀속, 국제 규범 부재 등 다층적 쟁점** 포함
- 따라서, AI의 특성을 반영한 **저작권법의 현대화, 국제 규범 조율, 책임 주체 명확화 등 제도적 정비**가 필수적으로 요구됨
 - 특히 데이터 기반 AI 시스템의 역외 운영 구조에 대응하기 위한 글로벌 협력 메커니즘 마련이 시급함

4 소결

- 지금까지의 논의를 통해 각 지식재산권 유형별로 생성형 AI와 데이터주권주의가 결합할 때 나타나는 주요 쟁점과 규율 특성이 상이하게 전개되고 있음을 확인
- 이러한 차이를 명확히 하기 위해, 권리 유형별 특징을 아래 표와 같이 정리

구분	특허권	상표권	저작권
권리의 성격	발명에 대한 독점적 기술권 (국가별 등록)	상품·서비스 출처 식별 권리 (국가별 등록)	창작물에 대한 표현 보호 (창작과 동시에 발생)
기본 적용 원칙	속지주의 (등록국가 내에서만 보호)	속지주의 (등록국가 내에서만 보호)	속지주의 (국가별 법령 적용)
AI 관련 특징	기술 구현지가 국경을 초월함 → 침해 판단지 불명확	생성·사용·유통지가 다름 → 침해 장소 및 관할권 분산	학습, 생성, 이용이 국가별로 분산 → 침해 책임 및 관할권 판단 혼란, 복수관할권 충돌 가능성
역외적용 쟁점	해외 조합·실행된 기술에 자국 특허권 적용 불가	해외에서 생성된 콘텐츠에 상표로서의 이미지가 포함되어 있더라도, 특정국 소비자 대상이면 적용 가능성	해외 학습된 AI라도 자국 콘텐츠 활용 시 규제 시도
대표 사례	Microsoft v. AT&T (미국) – 해외 복제 SW는 침해 아님	Lifestyle v. Amazon (영국) – 표적화 기준 충족 시 적용	NYT v. OpenAI/Getty v. Stability AI – 관할권 및 공정이용 분쟁
국가별 대응	일본: 해외서버 + 국내 단말기 조합도 침해 인정	EU/영국: 표적화 이론 통해 외국 기업에 상표법 적용	EU: CDSM 지침 + AI법 통해 역외적 저작권 적용 시도
주요 시사점	기술의 글로벌 작동 방식에 부합하는 침해 해석 필요	플랫폼·유통 경로에 기반한 관할권 기준 정비 필요	국제 규범 정비 + 저작권법 현대화 + 책임 귀속 명확화 필요

IV

데이터주권주의 확산과 지재산권 적용 방식의 재편

생성형 AI 시대 지재산권의 역외적용과 데이터주권주의



CHAPTER
IV데이터주권주의 확산과
지재권 적용 방식의 재편

① AI 기술의 초국경성과 데이터주권주의의 부상

● AI 기술 확산과 데이터주권주의의 대두

- 생성형 AI는 다양한 국가의 텍스트, 이미지, 영상 등 저작권 보호 대상 정보를 초국경적으로 수집·학습하고 이를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 생성
- 이러한 학습 및 생성 과정은 디지털 네트워크를 기반으로 국경을 넘나들며 이루어지기 때문에, 속지주의를 전제로 설계된 기존 지식재산권 제도는 기술 현실과 괴리를 일으키고 있음
 - 특히 AI의 작동 방식이 대규모 데이터 수집과 처리에 기반한다는 점에서, 기술의 초국경성이 단순한 지재권 충돌을 넘어 **데이터 그 자체에 대한 규제 필요성**을 촉발하고 있음
- 이에 따라 각국은 자국민의 개인정보, 산업데이터, 창작물 기반 정보 등이 **외국 AI 모델의 무단 학습에 이용하는 것을 차단**하고, **자국 내 생성 데이터를 보호하려는 움직임**을 강화하고 있음
- 이러한 흐름 속에서 ‘데이터주권주의’는 지재권 제도의 한계를 보완하고 AI 기술에 대응하기 위한 핵심 전략으로 부상하게 되었음
 - 데이터주권주의는 단일한 법률이나 정책이라기보다, **국가가 자국의 디지털 정보 자산에 대해 규제권을 행사하려는 통치 전략**으로 이해할 수 있음
 - 이는 개인정보뿐 아니라 산업데이터, 플랫폼 이용 정보, 창작물 기초 데이터 등 광범위한 디지털 자산을 포함하며, 국가가 해당 데이터의 수집, 저장, 처리, 이전을 통제할 수 있는 권한을 주장하는 형태로 나타남
- 이러한 개념은 **정치적 정체성과 법제도적 실체가 교차하는 영역에 위치**하며, 사이버보안법, 데이터보안법, GDPR 등 다양한 **법령과 집행 규정 속에서 점진적으로 제도화**되고 있음
- 따라서 데이터주권주의는 하나의 성문법이라기보다는, 다층적인 규범과 정책, 집행 관행을 통해 현실화되는 **‘준규범적 질서’**로 이해됨

● 지식재산권과 데이터주권의 병렬적 규율 구조

- AI 기술의 확산은 단순히 콘텐츠 단위의 권리 침해 문제를 넘어, 콘텐츠를 구성하는 **데이터 그 자체에 대한 규율 필요성**을 부각시키고 있음
- 기존 지식재산권 제도는 창작물, 상표, 발명 등 보호 대상에 대한 ‘창출 이후의 권리 보호’에 초점을 두는 반면, **데이터주권주의는 해당 콘텐츠가 생성되기 이전의 데이터 수집·이전·처리 단계에 대해 규제권을 주장***

* 예컨대, AI가 수집한 텍스트·이미지는 저작권 침해뿐 아니라, 데이터 이동 통제라는 관점에서 데이터주권 침해를 구성할 수 있음. 기업의 제품 정보, 브랜드 콘텐츠, 이용자 반응 데이터 등을 기반으로 생성된 AI 마케팅 콘텐츠는 상표권 침해 여부와 함께 데이터 활용에 대한 통제 문제를 야기. 또한, 기술 사양이나 연구개발 정보 등 공개되지 않은 데이터가 AI에 의해 처리될 경우, 영업비밀 보호와 동시에 해당 데이터의 국외 이전이 규제 대상이 됨

- 이러한 이중적 규율 구조는 결과적으로 단순한 권리 침해 판단을 넘어, 데이터의 기원·이동 경로·법 적용지(관할권)를 둘러싼 규범 충돌을 야기하며, 지재권 보호 체계와 데이터 통제 체계가 병렬적으로 작동하는 구조적 긴장을 형성

● 저작권 중심의 교차점 형성과 지식재산권별 연계 스펙트럼

- 데이터주권주의는 지식재산권의 종류 중에서 특히 **AI 학습의 직접적 대상이 되는 저작권**과의 교차지점에서 가장 두드러짐
 - 학습 데이터로 사용되는 저작물이 대부분 저작권 보호 대상이며, 관련 침해 판단과 관할권 충돌 문제가 빈번하게 발생하고 있기 때문임
 - 이에 따라 데이터주권주의는 저작권의 역외적용 논리를 가장 강하게 뒷받침하는 이념적 기반이 됨
- 반면, **특허권과 상표권은 AI 기술 및 활용 과정에서 간접적인 접점을 형성**
 - 특허권의 경우, 기술 정보나 연구개발 데이터의 무단 수집·이전이 데이터보안법 등과 충돌할 수 있음
 - 상표권의 경우, AI가 생성한 콘텐츠에 포함된 상표 유사 이미지의 사용이 표적화된 해외 소비자 대상으로 이루어질 경우 관할권 문제와 연결됨
 - 이처럼 각 지재산권은 데이터주권주의와의 연계 강도에서 차이를 보이기 때문에 이 장에서는 저작권을 중심으로 하되, 특허·상표권과의 관계도 보완적으로 분석하는 접근이 타당

● 이중 규율의 확산과 지식재산권 역외적용 정당성의 재구성

- 각국은 AI 학습 및 서비스 제공 과정에서 발생할 수 있는 데이터 활용을 통제하기 위해, 데이터주권적 입법을 강화하고 있으며, 이는 지식재산권 침해 문제와까지 연계
 - 유럽연합의 「GDPR」과 「AI법」, 중국의 「데이터보안법」과 「사이버보안법」 등은 모두 자국민의 데이터 처리 및 이전을 규율하며, AI 관련 침해에 대한 **역외적 규율 근거**로 활용
 - 이러한 입법은 지식재산권 보호를 직접적 목표로 삼지는 않더라도, 결과적으로 **AI 기술에 의한 지재산권 침해 가능성까지 포괄하는 효과를 발생**시키며, 역외적용 논리를 실질적으로 강화하고 있음
- 특히, 데이터주권주의는 디지털 환경에서 지재산권 보호의 속지주의 원칙을 보완하고, **‘데이터 기원지 중심의 관할권 주장’이라는 새로운 정당화 논리**를 제시함으로써, 지재산권 역외적용의 이념적 기반으로 작용

② 데이터주권주의에 기반한 지재산권 역외적용 정당화 논리의 재구성

● 지식재산권의 역외적용 한계와 정당화 필요성

- 지식재산권은 원칙적으로 속지주의에 따라 자국 내 침해행위에 대해서만 법적 효력을 가짐
 - 그러나 AI 기술의 작동 방식은 데이터 수집, 학습, 활용, 서비스 제공에 이르기까지 각 단계가 국가 간 분산된 인프라를 통해 이루어지기 때문에, 침해 행위의 장소를 특정하기 어렵고 권리 행사에도 구조적 제약이 따름
 - 이에 따라 기존의 속지주의 원칙만으로는 AI 기술 환경에서 발생하는 권리 침해에 적절히 대응하기 어려움
- 각국은 이를 보완하기 위해 역외적용의 정당화 논리를 다각도로 재구성하고 있으며, 그 중심에는 데이터주권주의를 매개로 한 규범적·전략적 접근이 존재

● 데이터주권주의가 제공하는 역외적용의 정당화 근거

- 데이터주권주의는 AI 학습·활용과정에서 사용된 데이터가 자국민의 개인정보, 기업 정보, 창작물 기반 자료 등일 경우, 해당 국가가 데이터의 기원지로서 관할권을 주장할 수 있다는 논리를 가능하게 함
 - 이는 기존의 속지주의 원칙을 보완하는 새로운 관할성 기준으로 작동하며, **AI 모델 학습지가 아니라 데이터의 출처국 중심으로 법 적용지를 전환**하려는 시도임
- 데이터주권은 단순한 데이터 통제를 넘어, 국가가 자국 내 디지털 자산의 가치 창출과 규범 질서 설정 권한을 가지려는 디지털 주권 개념과 맞닿아 있음
 - AI 기술이 전 세계 데이터를 활용해 모델을 개발하고, 해당 모델이 글로벌 서비스를 제공하는 구조에서는, 각국이 데이터 제공자로서의 권리 주장과 규율 근거를 확보할 필요성이 커짐
 - 이 맥락에서 데이터주권주의는 **자국민의 창작물·기술·브랜드 정보가 AI에 의해 사용된 경우, 지재권 침해 여부와 무관하게 역외적 보호 요구를 가능하게 하는 규범적 기반**을 제공

● 적용 대상별 정당화 구조의 차이: 저작권, 특허권, 상표권의 비교

- **(저작권)** 데이터주권주의는 학습 데이터로 사용된 저작물의 기원지 국가가 법 적용권을 주장할 수 있는 명시적 정당화 수단으로 기능
 - 이는 EU의 AI법, 미국의 공정이용 논쟁, 국제 저작권 분쟁 판례에서도 그 정당성이 강하게 표출되고 있음
- **(특허권)** 기술정보나 R&D 데이터가 AI 학습 또는 추론에 활용되어 침해가 발생한 경우, 해당 데이터의 출처국은 정보의 국외 유출과 지재권 침해를 동시에 주장하며 관할권을 연결시킬 수 있는 잠재적 기반을 가짐
 - 다만, 기술의 구체적 구현지가 불명확하다는 점에서 관할성 인정에는 여전히 제약이 존재
- **(상표권)** AI가 자동 생성한 콘텐츠에 브랜드 유사 이미지나 슬로건을 포함하여 특정 국가의 소비자를 대상으로 사용되었을 경우, 해당 국가의 데이터주권과 결합하여 **“소비자 보호” 명분 아래 관할성 주장을 강화**할 수 있음
 - 특히 EU와 영국에서의 ‘표적화’ 논리는 데이터주권주의와 결합 시 보다 강한 역외적용 정당성을 제공

③ 국가별 데이터주권 정책과 지재권 적용 전략

● 중국 - 데이터보안법을 통한 지재권 통제 수단의 제도화

- 중국은 데이터주권주의를 가장 강력하게 제도화한 국가 중 하나로, 사이버 공간을 국가 주권의 연장선으로 간주하고 국가안보와 공공질서 유지를 위한 데이터 통제를 일관되게 추진해 옴
- 2017년 「사이버보안법(网络安全法)」, 2021년 「데이터보안법(数据安全法)」 및 「개인정보보호법」 등 일련의 법령은 자국 내 생성된 데이터의 해외 이전에 대한 규제권을 법적으로 확립하는 계기가 되었음¹⁷⁾

17) MIT Office of the General Counsel, “China and the PIPL: New Protections and Rights for Personal Information”, 2022.04.06., <https://ogc.mit.edu/latest/china-and-pipl-new-protections-and-rights-personal-information>; Zinovieva, E., & Yajie, B., “Digital Sovereignty in Russia and China”, Russian International Affairs Council (RIAC), 2023, https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/digital-sovereignty-in-russia-and-china/?sphrase_id=205857978.

- 특히 데이터보안법 제31조는 **중요 데이터의 해외 이전 시 국가안보 심사를 의무화**하고 있음
 - 이는 외국 기업이 중국 내에서 수집·생성된 데이터를 **자국 외 서버에서 활용**할 경우에도 **중국 법령의 적용**을 가능케 하는 역외적용 조항으로 해석될 수 있음
 - * 외국 기업이 중국 내에서 생성된 데이터를 해외에서 활용하더라도 중국법을 적용하는 방식
- 지식재산권과의 연계 측면에서, 중국 내에서 생성된 콘텐츠나 기술정보가 외국의 AI 모델 학습에 활용되는 경우, 직접적인 저작권법 또는 특허법 위반이 아니더라도, 「데이터보안법」 등의 데이터 규제 법제를 통해 학습 자체를 통제할 수 있음
 - 가령, 한국의 AI 스타트업 A사가 아직 특허권의 구성요소 등으로 포함되어 특허등록이 되지 않은 중국 내 생성된 설계 도면 데이터셋(CAD 파일)을 무단으로 수집하여 3D 모델 학습에 활용하는 경우, 이는 특허 침해로 판단되지 않더라도 ‘중요 데이터의 해외 이전’으로 간주되어 중국법 위반이 될 수 있음*
 - * 이 사례는 지식재산권이 직접 성립하지 않은 기술정보(CAD 도면)에 대해 중국의 데이터보안법을 근거로 국가가 해외 기업의 논리를 통해 보호하고자 하는 시도임. 또한, 해당 기술정보를 활용한 행위가 **중국 외부에서 이뤄졌더라도, 데이터의 생성지가 중국**이라는 점을 이유로 **중국 법률을 역외적으로 적용**할 수 있다는 논리 구조. 이러한 구성은 데이터의 기원지(origin)를 기준으로 한 **관할권 전환 논리**를 보여주며, 데이터주권주의가 **지재권 보호의 우회 통제수단**으로 기능할 수 있음을 보여주는 사례임
- 이는 데이터주권주의가 지식재산권의 적용을 우회적으로 가능케 하는 통제 메커니즘으로 기능할 수 있음을 보여주는 사례임

● 유럽연합(EU) – 인권과 저작권의 이중 통합 규범체계

- 유럽연합은 데이터주권을 인권 보호와 연결하여 법제화하고, 이를 지재권과 접목한 **복합 규범 체계**를 정립하고 있음
 - 「일반개인정보보호법(GDPR)」 제3조는 **명시적으로 역외적용을 규정**하고 있으며, EU 시민의 데이터를 처리하거나 이와 관련된 거래를 수행하는 외국 기업에 대해서도 EU 법령의 적용을 받도록 하고 있음
- EU는 「디지털단일시장 저작권지침(CDSM Directive)」과 「AI법(AI Act)」을 통해 **AI 학습 데이터의 법적 정당성**을 명확히 하면서, **저작권 보호와 AI 기술 발전 간의 균형**을 시도하고 있음
 - CDSM 지침은 공익 목적의 텍스트·데이터마이닝(TDM)에 대해 일정 요건 하에 예외를 허용하지만, 관리자가 명시적으로 반대(opt-out)할 경우 AI 학습 자체를 제한할 수 있도록 규정함으로써, 콘텐츠 이용에 대한 사전 통제권을 제도적으로 보장
 - 이는 EU가 데이터주권주의적 원칙을 지식재산권 체계 내부로 흡수하는 전략적 입법 방향으로 해석될 수 있음
- 또한 「AI법」 제53조는 일반 목적 AI 모델(general purpose AI systems)에 대해 **학습 데이터의 출처 공개와 저작권 준수 의무**를 부과
 - 이 조항은 AI 개발 기업에 데이터 수집 과정의 투명성과 책임성을 명시적으로 요구함으로써, AI 학습 단계에서의 지재권 보호 메커니즘을 강화하는 역할을 함
- EU의 이러한 입법 구조는 단순한 국내 규율을 넘어, **역외적용을 통한 국제적 규범 확산**으로 이어지고 있음
 - 예컨대, 2023년 이탈리아 개인정보보호 당국(Garante)은 GDPR 위반을 이유로 OpenAI의 ChatGPT 서비스에 대해 일시 중단 조치를 취했고, OpenAI는 유럽 내 법인이 없음에도 불구하고 규제 대상이 됨¹⁸⁾
 - 이는 EU의 **역외적용 조항이 실제로 집행**될 수 있음을 보여주는 대표적 사례임

18) Seucirty Affairs, “Italian data protection authority said that ChatGPT violated EU privacy laws”, 2024; Andrea Tuninetti Ferrari, “The Italian Data Protection Authority halts ChatGPT’s data processing operations”, Clifford Chance, 2023.04.06., <https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/talking-tech/en/articles/2023/04/the-italian-data-protection-authority-halts-chatgpt-s-data-proce.html>.

- 또한 Meta(페이스북)는 GDPR 위반으로 12억 유로의 과징금과 데이터 이전 중단 명령¹⁹⁾을 받은 사례는 EU의 데이터주권주의가 글로벌 지재권 질서에까지 직접적 영향을 미칠 수 있음을 입증한 사건¹⁹⁾

* 페이스북을 운영하는 메타는 EU 사용자 데이터를 미국으로 이전하는 과정에서 GDPR 위반 판정을 받아 약 1.6조 원의 벌금을 부과받고, 데이터 이전 중단 명령을 받음. 이후 EU-미국 데이터 프레임워크를 통해 절충안을 마련했지만, 최종적으로 EU 사법재판소의 판단을 기다리고 있음. 이는 EU의 지재권 역외적용이 실제로 작동하는 사례로, AI 모델 학습 데이터 사용에 강력한 규제가 있을 수 있음을 시사

- 이처럼 EU는 AI 학습뿐 아니라 서비스 제공 과정까지 포괄하는 역외 규범체계를 통해, 지재권 침해와 데이터 보호의 융합된 법 집행 기반을 갖추고 있음

● 미국과의 충돌 – 개방적 데이터 흐름과의 긴장

- 미국은 자유로운 데이터 흐름과 개방형 인터넷 질서를 전제로 하는 규범체계를 유지하고 있으며, EU나 중국의 역외 규범은 기술장벽 내지 무역장벽으로 간주되는 경향이 있음
- 「해외정보감시법(FISA)」 제702조는 미국 정부가 해외 데이터를 감시할 수 있도록 허용하고 있으며, 이는 GDPR과 정면으로 충돌하는 법체계적 구조를 형성

- 이러한 충돌은 「세이프하버 협정」 무효화(2015, Schrems I 판결)^{*} 및 「프라이버시 실드」 무효화(2020, Schrems II 판결)^{**}를 통해 현실화된 바 있으며, 이후 「데이터 프라이버시 프레임워크」^{***}가 2023년 도입되었으나 여전히 규범 간 불일치가 해소되지 않고 있음²⁰⁾

* 세이프하버(Safe Harbor)는 미국과 EU 간 체결된 협정으로, 미국 기업이 EU 시민의 개인정보를 미국으로 이전할 때, EU의 개인정보 보호 기준을 충족하도록 설계된 체제. 2015년 EU 사법재판소 Schrems I 판결에서 미국 정부의 대량 감시 프로그램이 EU 시민의 프라이버시를 보호하지 못한다는 이유로 무효화 됨

** 프라이버시 실드(Privacy Shield)는 세이프하버의 대체 협정으로, EU 시민의 데이터를 미국으로 이전할 수 있도록 보장하며, 강화된 보호조치로 도입. 2022년 Schrems II 판결에서 미국 정부의 감시 권한이 여전히 광범위하다는 이유로 무효화 됨

*** 데이터 프라이버시 프레임워크(Data Privacy Framework, DPF)는 EU와 미국 간 개인정보 이전을 허용하기 위한 새로운 협정으로, 이전의 세이프하버 협정 및 프라이버시 실드가 무효화된 이후 이를 대체하기 위해 2023년 도입됨. 미국 정부의 정보 감시에 대한 우려를 반영해, EU 시민의 프라이버시 보호를 강화하는 조치를 포함하고 있음²¹⁾

- 미국은 EU의 역외 규범이 클라우드, 플랫폼, AI 기반 기업에 과도한 부담을 준다고 비판하며, AI와 관련된 데이터주권 이슈를 통상정책과 연계해 대응
- 이는 향후 AI 학습, 지재권 침해 판단, 관할권 적용 등 다양한 영역에서 국제 분쟁의 잠재성을 내포하고 있으며, AI 시대의 글로벌 데이터 규범 충돌이 구조화될 가능성을 시사

19) The Guardian, "Facebook owner Meta fined € 1.2bn for mishandling user information", 2023, <https://www.theguardian.com/technology/2023/may/22/facebook-fined-mishandling-user-information-ireland-eu-meta>.

20) Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner [2015] C-362/14 (CJEU, 6 Oct 2015). Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems [2020] C-311/18 (CJEU, 16 July 2020). Curia.europa, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362%2F14>.

21) DPF, <http://dataprivacyframework.gov/Program-Overview>.

4 소결: 지재산·데이터주권의 교차와 제도적 과제

● 데이터주권주의, AI 시대의 디지털 질서를 형성하는 핵심 전략으로 부상

- 각국은 AI 모델의 학습·생성 과정에서 발생할 수 있는 데이터 오남용과 지식재산 침해 문제에 대응하고자, 자국 법률의 역외적용 범위를 확장하며 자국민의 정보와 창작물을 규율하려는 흐름 강화
- 이 과정에서 데이터주권은 지식재산권 보호의 정당성을 보완하는 규범적 기반으로 기능하고 있으며, 특히 저작권 분야에서 그 상호작용이 가장 두드러지게 나타남

● 데이터주권주의에 기반한 관할권 정당화

- 지식재산권은 전통적으로 국가별 등록과 속지주의 원칙에 기반해 적용되었지만, AI 기술의 초국경성은 권리 침해 판단의 지점을 불명확하게 만들고 있음
- 데이터주권주의는 이러한 한계를 보완하는 새로운 법적 관할권의 정당성 논리를 제공하며, 지재산의 역외적용 가능성을 현실화하는 동인으로 작용
- 상표권과 특허권 분야에서도 향후 AI가 생성하는 마케팅 콘텐츠의 상표 식별 요소 오용이나 기술정보의 비의도적 유출과 같은 형태로 관련성이 확대될 가능성이 충분히 존재
- 이에 따라 향후 지재산 전반에서 데이터 기반 규제와의 교차 규율 구조가 더욱 복잡하게 전개될 것으로 예상

● 한국의 구조적 대응을 요구

- 한국은 개인정보보호법과 저작권법의 개정 등을 통해 AI 및 데이터 활용과 관련된 기본 법제를 정비해왔으나, AI 학습 과정에서 발생하는 복합적인 법적 문제에 대한 명확한 규율체계는 아직 미비
- 또한 데이터 이전 및 현지화 관련 규정은 기술주권의 관점에서 체계화되어 있지 않으며, AI 학습과 지식재산 보호 간의 관계 설정도 초기 단계에 머물고 있음
- 향후 한국은 다음과 같은 방향에서 제도적 보완이 필요함
 - AI 학습 관련 텍스트·데이터마이닝 규정의 명문화 및 권리자의 opt-out 제도 도입 검토
 - AI 학습 데이터의 출처 투명성 및 저작권·상표·기술정보와 관련된 데이터 오용 방지책 마련
 - 데이터 이전에 대한 명확한 법적 기준과 심사 제도 마련, 특히 AI 학습 목적의 데이터 수출입 통제와 관련된 입법적 정비
 - 지재산 침해와 데이터주권 침해가 동시에 발생하는 복합 사건에 대비한 규범 간 충돌 해결 원칙 수립
- 결론적으로, AI 기술의 발전과 데이터주권주의의 확산은 지식재산권 제도의 구조적 재정비를 요구하며, 한국 또한 글로벌 규범 변화에 대응하여 복합적 규율체계를 갖춘 새로운 디지털 법질서 구축이 필요



V

시사점 및 결론

생성형 AI 시대 지재권의 역외적용과 데이터주권주의

KIP

CHAPTER

V

시사점 및 결론

● 주요 쟁점의 정리

- 본 보고서는 생성형 AI의 확산이 기존 지식재산권 제도에 제기하는 구조적 한계를 분석하고, 이에 대응하여 부상하는 데이터주권주의가 지재산 역외적용과 어떠한 상호작용을 가지는지 규명
 - 특히, AI 학습 과정에서의 저작물·상표·기술정보의 활용이 초래하는 법적 충돌을 사례 중심으로 조명하고, 각국의 데이터 규제 법제가 지재산 보호의 우회적 기반으로 작동하는 메커니즘을 밝힘
- 그 결과, 다음과 같은 분석적 결론에 도달함
 - 지재산의 속지주의적 적용은 AI의 초국경적 작동방식과 충돌하며, 권리 침해 판단 및 책임 귀속의 불확실성 초래
 - 데이터주권주의는 AI 학습 데이터의 기원지 관할권 논리를 통해 지재산 보호를 정당화하며, 역외적용의 기반으로 기능
 - 중국과 EU는 자국 데이터를 보호하는 입법을 통해 실질적인 지재산 통제를 외국 기업에까지 확장하고 있으며, 이는 디지털 영역에서의 통상 규범 충돌 가능성 내포
 - 특히 저작권 분야에서 가장 강력한 법적 연계가 나타나며, 상표권과 특허권도 AI 기술의 발전에 따라 점진적 연계 가능성 확대
- 이러한 분석은 생성형 AI 시대의 법적 충돌이 단지 기술 문제를 넘어, 국가의 주권, 규범, 통상, 디지털 거버넌스에 걸친 복합 이슈임을 시사

● 정책적 시사점

- 지재산 제도의 현대화와 AI 특화 규정 마련
 - 창작 주체가 불분명한 AI 산출물에 대한 **저작권 보호 여부 및 책임 귀속 구조의 정비**가 필요
 - AI 학습 데이터에 대한 **텍스트·데이터마이닝** 규정 명문화 및 **권리자 통제권(opt-out)** 제도 마련
 - 상표권 및 특허권과 관련된 **비의도적 침해** 또는 **유사 생성물** 발생 시, 보호 범위와 판단 기준에 대한 세부 지침 정비
- 데이터 규제와 지재산 보호 간의 균형적 연계
 - 데이터주권 강화 입법이 **지재산 보호를 위한 우회적 통제 수단**으로 사용될 가능성을 인식하고, 법제 간 충돌 최소화를 위한 가이드라인 필요
 - 개인정보보호법, 저작권법, 산업기술보호법 등 **관련 법령 간 상호 정합성 확보**가 요구됨
- 역외적용 관련 법률기반 구축
 - 한국 역시 AI 학습과 관련된 지재산 침해 또는 데이터 이전 문제가 발생할 경우, **해외 기업에 자국 법령을 적용할 수 있는 법적 근거**가 필요
 - EU의 GDPR 제3조, 중국 데이터보안법 제31조 등과 유사한 **역외적용 규정의 입법 가능성 검토**

- 국제 규범 형성 참여 및 다자 협력 강화
 - 데이터 이전, AI 학습, 지재산 보호 간 충돌을 조정할 **국제적 규범 설계 논의에 능동적으로 참여**
 - **WIPO, WTO, OECD, G7/G20 등 다자 플랫폼을 통해 규범 중재자 역할 수행** 가능성 검토
 - 특히 ‘AI 학습과 지재산 조화 원칙’에 대한 국제적 기준 마련을 위한 협력 채널 확보
- 산업계 대응 전략 지원
 - 기업이 자율적으로 AI 학습 데이터의 출처를 관리하고, 지재산 침해를 예방할 수 있도록 **가이드라인 제공 및 법적 리스크 교육 확대**
 - 해외 진출 기업이 각국의 데이터 규제 및 지재산 법령에 대응할 수 있도록 **역외적용 관련 리스크 분석 체계 및 법률 지원 시스템 구축**

● 결론

- 생성형 AI는 기존의 지식재산권 질서에 도전하며, AI 학습 과정에서 발생하는 법적 책임 및 침해 판단은 국경을 초월한 분쟁의 핵심으로 부상
 - 이에 따라 각국은 자국민의 데이터와 지재권을 보호하기 위해 자국 법률의 역외적용을 강화하고 있으며, 이 과정에서 데이터주권주의는 단순한 데이터 보호 개념을 넘어 **지재산 역외적용을 정당화하는 새로운 규범 구조**로 기능하고 있음
- 이러한 흐름은 향후 글로벌 기술기업에게 중대한 법적 책임과 규제 순응 부담을 초래할 것이며, **동시에 국가 간 규범 충돌과 기술 생태계의 단절 가능성도 높임**
 - 한국은 이러한 변화에 대응하기 위해 지식재산권 제도의 현대화와 함께, **데이터주권을 고려한 AI 법제 구축, 그리고 국제 협력 기반의 규범 조정 전략**을 마련할 필요가 있음
- 궁극적으로, 생성형 AI 시대의 법적 과제는 ‘기술의 문제’가 아닌 ‘국제 법질서의 재편’이라는 거대한 전환의 일환이며, 한국은 이를 단순한 대응이 아닌 국제 규범 주도 기회로 삼아야 할 것임

참고문헌

- Mattias Rättzén, “Location is all you need: Copyright extraterritoriality and where to train your AI”, The Columbia Science & Technology Law Review, Vol.XXVI, 2024
- Filippo Lancieri, Laura Edelson, Stefan Bechtold, “AI Regulation: Competition, Arbitrage and Regulatory Capture”, ETH Library Working Paper, 2024
- Wilmerhale, “Microsoft v. AT&T – US Patents Rarely Reach Abroad”, 2007
- Wilmerhale, “Supreme Court Decides Extraterritorial Reach of the Lanham Act”, 2023
- Noëlle Pearson, “Territoriality of trade mark rights and the global nature of the internet – something brands need to accept”, M&C, 2021
- United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 2007,
- Evan Kubota, Cardiac Pacemakers, Inc. v. St., “Jude Medical: Federal Circuit Overturns Earlier Decision and Holds No Liability for Exporting Components of Method Patents”, Harvard Journal of Law & Technology, 2009
- Charles Kotuby, “Narrowing the Extraterritorial Reach of U.S. Patent Laws: Cardiac Pacemakers Inc. v. St. Jude Medical Inc.”, Conflict of Laws.net, 2009
- James B. Lampert, “Microsoft v. AT&T – US Patents Rarely Reach Abroad”, WilmerHale, 2007
- Aklova Panwar, “Generative AI and Copyright Issues Globally: ANI Media v OpenAI, Tech Policy.press, 2025
- The Prompt Engineering Institute, “US Copyright Office Declares AI-Generated Works Ineligible for Copyright, Without Human Involvement”, 2025
- A&O Shearman, “Ownership of AI-generated content in the UK”, 2024
- Novagraaf, “Lifestyle v Amazon: A milestone for online cross-border trademark infringement”, 2024
- Morrison Foerster, “U.S. Supreme Court Eliminates Extraterritorial Applications of the Lanham Act”, 2023
- Md Sabeeh Ahmad, “The Beginning of AI-Copyright Litigation in India?: ANI vs OpenAI in DHC Tomorrow”, 2024
- Seucirty Affairs, “Italian data protection authority said that ChatGPT violated EU privacy laws”, 2024
- Andrea Tuninetti Ferrari, “The Italian Data Protection Authority halts ChatGPT’s data processing operations”, Clifford Chance, 2023.04.06
- The Guardian, “Facebook owner Meta fined €1.2bn for mishandling user information”, 2023
- BRODIES, “Getty Images v Stability AI – permission for a representative claim refused”, 2025
- MIT Office of the General Counsel, “China and the PIPL: New Protections and Rights for Personal Information”, 2022.04.06.
- Zinovieva, E., & Yajie, B., “Digital Sovereignty in Russia and China”, Russian International Affairs Council (RIAC), 2023

PROFILE

● 윤 성 혜
부연구위원

| 학력

- 중국정법대(中国政法大学) 법학 박사

| 주요 연구

- 중국의 수출통제제도 분석 및 시사점 (2024)
- 중국 제조산업의 가치사슬별 주요 정책과 시사점 (2023)
- 주요산업의 중국 지역별 정책 동향과 시사점: 문화콘텐츠, 유통, 의료 (2021)
- 한국 지방도시의 기후변화 대응을 위한 정책 및 법제연구: 중국의 시범도시 사례를 중심으로 (2019)
- 중국의 기후변화 및 대기환경 정책관련 법제조사 (2017)
- 중국판 뉴딜의 발전과 정책 연구 (2021)
- 미국, 일본, 중국의 국제법률 전쟁 수행방식에 대한 비교연구 (2019)
- 포괄적·점진적 한태평양경제동반자협정 SPS 대응방안연구 (2018)

| 주요 논문

- 경제안보 강화를 위한 중국의 수출통제 제도 분석- 이중용도품수출통제조례를 중심으로, 『한중사회과학연구』 제23권 1호, 2025
- 중국 전기차 사용후 배터리의 단계별 법제도 특징분석, 『한중관계연구』 제10권1호, 2024
- 미국, 일본, 중국의 법률전 수행방식의 특징과 평가, 『중국법연구』 제43호, 2020
- 중국 도시의 저탄소 기후변화 완화정책과 법제 고찰, 『환경법연구』 제42권, 2020
- 중국의 국제통상법률전쟁 수행방식, 『국제경제법연구』 제17권3호, 2019
- World Trade Organization Law Research Society of China Law Society, *China and WTO Review*, Vol.5(2), 2019
- 중국의 해양 미세플라스틱 오염관리 법제에 관한 고찰, 『환경법연구』 제41권2호, 2019
- 중국 환경호르몬물질 관리정책과 법제에 관한 소고, 『중국법연구』 제36집, 2018
- 중국의 '생물유전자원 접근 및 이익공유(ABS)' 입법인에 대한 고찰, 『현대중국연구』 제19권 38호, 2017
- WTO 보조금협정상 경제특구 내 정부지원의 지역 특정성에 관한 고찰: 한-중 FTA 산업단지를 중심으로, 『중국법연구』 제26권, 2016
- 한-중 자유무역협정(FTA) 상 위생 및 식물위생 조치(SPS) 규정 이행에 관한 법적 쟁점 - 식품무역에 관한 규제를 중심으로-, 『국제경제법연구』 제20권, 2015
- 한-중 자유무역협정(FTA) 상 경제협력 이행에 있어 국제법적 쟁점과 합의-WTO 보조금협정을 중심으로-, 『중국법연구』 제24집, 2015
- 환황해권 경제협력 강화를 위한 한중경제협력단지 조성 및 법제지원 방안, 『홍익법학』, 2014
- 중국의 자유무역협정(FTA)에서의 환경규정, 『법학논총』, 2013
- 국제환경법상 "공동의 그러나 차별적 책임" (CBDR) 원칙의 형평성 문제에 대한 소고, 『과학기술법연구』, 2013
- 중국의 환경세제와 정책, 『법학논총』, 2013
- 중국의 오염물배출부과금제도, 『(최신)외국법제정보』, 2012
- 중국 탄소배출권거래 제도에 관한 연구, 『법과정책』, 2011
- 중국의 탄소세 도입 배경과 전망, 『동아법학』, 2010

IP Focus

2025년 6월 27일 발행

발행처 한국지식재산연구원

주 소 (06133) 서울 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 9층

전 화 02-2189-2600

홈페이지 www.kiip.re.kr

디자인 (주)케이에스센세이션(02-761-0031)